

"Dr. Constantin Bährens"

Rügeschreiben
Aktenzeichen: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026
Datum: 17.04.2026
Aktenstück: Rüge uebersendung baehrens

vergabe@sds-schwerin.de

Rüge gem. § 160 Abs. 3 GWB - Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	"Dr. Constantin Bährens" <c.baehrens@baehrens-vergabe.de>
An	vergabe@sds-schwerin.de
Datum	Fri, 17 Apr 2026 16:45:12 +0200
Betreff	Rüge gem. § 160 Abs. 3 GWB - Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Sehr geehrte Frau Behnke,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir die CyberShield Defense GmbH in dem Vergabeverfahren
LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-000999 vertreten.

Mit diesem Schreiben erheben wir UNVERZÜGLICH Rüge gegen den rechtswidrigen
Angebotsausschluss Ihrer Mandantin vom 14.04.2026 und fordern Sie auf, den
Ausschluss bis spätestens 23.04.2026 (16:00 Uhr) zurückzunehmen.

Die Rüge begründet sich auf folgende Vergaberechtsverstöße:

1. UNZULÄSSIGE VERSCHÄRFUNG EIGNUNGSANFORDERUNG T-2
Das Kriterium T-2 formuliert "bevorzugt im Sektor Verkehr" - kein KO-Kriterium.
Die Verengung auf "direkten ÖPNV-Betrieb" ist im Wortlaut nicht angelegt.
Verstoß gegen § 97 Abs. 1 GWB (Transparenz) und § 122 Abs. 4 GWB.
2. NICHTANERKENNUNG VVS STUTTGART (KRITIS SEKTOR VERKEHR)
Der VVS ist als KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr registriert.
Referenz erfüllt T-2 unmittelbar. Verstoß gegen § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.
3. VERDACHT UNZULÄSSIGE NACHVERHANDLUNG PROTECTIT SE
Das Aufklärungsgespräch hat zur Übersendung einer überarbeiteten Fassung
des Reaktionszeitenkonzepts geführt. § 15 Abs. 5 VgV verletzt.

RÜGEFORDERUNG:

- Zurücknahme Ausschluss und Einbeziehung Angebot in Wertung
- Aussetzung Zuschlagserteilung
- Übersendung vollständiger Vergabevermerk (Eignungsprüfung, Aufklärungsgespräch)

Sollte keine Abhilfe bis 23.04.2026 erfolgen, wird unverzüglich Nachprüfungsantrag
bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern gestellt.

Der achtseitige PDF-Schriftsatz wurde parallel über die Vergabepattform
übermittelt; die Uploadquittung liegt in der elektronischen Vergabeakte.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens
Rechtsanwalt | Vergaberecht
Kanzlei Bährens Vergaberecht Berlin-Mitte
Unter den Linden 48 | 10117 Berlin
Tel.: 030 / 20 94 38 20 | Fax: 030 / 20 94 38 21
c.baehrens@baehrens-vergabe.de